



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN. Niaga Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang di-
jukan oleh:

- I. **PT. DUA PUTRA MATAHARI**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh **HARSONO SETIO KUSUMO** selaku Direktur, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Lelly Mantiri, S.H., Notaris di Bangkalan, sebagaimana telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Nomor 02 dihadapan Ronald Aprianto Sugiarto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik yang telah memperoleh pengesahan dari Kemenkumham Nomor AHU-AH.01.09-0323566 tanggal 11 Agustus 2025, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON PKPU I**;
- II. **HARSONO SETIOKUSOMO**, Perseorangan warga negara Indonesia, tempat/tanggal lahir: Bangkalan, 15 Maret 1962, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Direktur PT. Dua Putra Matahari, beralamat di Perumahan Sutorejo Prima Tengah Pz-40, Dukuh Sutorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur. selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON PKPU II**;

Dalam hal ini Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II memberikan Kuasa kepada **SETIAWAN, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor di Law Office **"S.T.N & PARTNERS"** beralamat di WJP Blok A2 No.36, Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2026;

Pengadilan Niaga tersebut;

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN. Niaga Sby



Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Para Pemohon;
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2026, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 02 September 2026 di bawah Register Perkara Nomor 77/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN. Niaga Sby., telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap dirinya sendiri, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON PKPU I DAN PEMOHON PKPU II;

1. Bahwa Pemohon PKPU I / PT. DUA PUTRA MATAHARI adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yang bergerak dibidang Perdagangan dan Jasa.
2. Bahwa Pemohon PKPU II / HARSONO SETIO KUSUMO merupakan perseorangan warga negara Indonesia sekaligus Direktur Utama PT. DUA PUTRA MATAHARI, yang mana dalam hal mengajukan pinjaman/utang telah mengikatkan diri sebagai Penjamin (*Personal Guarantee*) untuk menjamin kewajiban utang Pemohon PKPU I terhadap beberapa krediturnya;
3. Bahwa Pemohon PKPU I telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengajukan Permohonan PKPU atas prakarsanya sendiri secara sukarela sebagaimana teruang dalam Akta Berita Acara Nomor 11 tanggal 31 Juli 2026 yang dibuat dihadapan Notaris Agustina Amalia, S.H., di Kota Surabaya,

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN. Niaga Sby



oleh karenanya syarat ketentuan Pasal 104 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pada penjelasan Pasal 224 Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi;

Pasal 104 UU 40 tahun 2007 :

Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Penjelasan Pasal 224 UU 37 tahun 2004 :

Dalam hal Debitor adalah perseroan terbatas maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atas prakarsanya sendiri hanya dapat diajukan setelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan kuorum kehadiran dan sahnya keputusan sama dengan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pailit.

4. Bahwa Pemohon PKPU II dalam mengajukan Permohonan PKPU a quo juga telah memperoleh persetujuan dari istri yang sah yaitu NINIK ERNITAWATI warga negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3526016808620001 yang dapat dibuktikan dengan Kuti-pan Akta Perkawinan Nomor 9/WNI/1981 tanggal 12 October 1981 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan. Dengan demikian syarat formal Pemohon PKPU II dalam mengajukan Permohonan PKPU secara sukarela telah ter-
penuhi;
5. Bahwa Pemohon PKPU I mempunyai utang yang harus diselesaikan kepada Para Krediturnya, dimana berdasarkan Daftar Piutang Semen-tara PT. Dua Putra Matahari tertanggal 21 Agustus 2026 jumlah utang Pemohon PKPU I seluruhnya sebesar **Rp. 76.313.416.732,- (tujuh pu-luh enam milyar tiga ratus tiga belas juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah)** utang- utang tersebut telah

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN. Niaga Sby



jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun dalam permohonan ini Pemohon PKPU I menyampaikan surat bukti secukupnya;

6. Bahwa Pemohon PKPU II juga mempunyai utang yang harus diselesaikan kepada Para Krediturnya, dimana berdasarkan Daftar Piutang Sementara HARSONO SETIO KUSUMO tertanggal 21 Agustus 2026 jumlah utang Pemohon PKPU II seluruhnya sebesar **Rp. 15.435.000.000,- (lima belas milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah)** dimana seluruh utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun dalam permohonan ini Pemohon PKPU II menyampaikan surat bukti secukupnya;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Permohonan PKPU yang diajukan Para Pemohon PKPU telah memenuhi syarat formal yaitu adanya daftar piutang yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II telah terpenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 224 ayat (2) UU Nomor 37 tahun 2004;

II. PEMOHON PKPU I MEMPUNYAI UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN TAGIH;

8. Bahwa Pemohon PKPU I mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, kepada Kreditur yaitu: Sdr. ELLEN YULIA SUTANTO, perseorangan warga negara Indonesia, beralamat tinggal di Galaxy Bumi Permai blok J1-32, Kota Surabaya.
9. Bahwa utang Pemohon PKPU I timbul berdasarkan Perjanjian Utang Piutang tertanggal 11 Juni 2025, yang dipergunakan sebagai tambahan modal bisnis usaha perdagangan barang-barang. Dimana berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Utang Piutang, Pemohon PKPU I mempunyai utang **sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);**
10. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Perjanjian Utang Piutang tersebut, **jatuh tempo pembayaran sejak tanggal 11 September 2025.**

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN. Niaga Sby



Namun hingga permohonan PKPU ini didaftarkan ke Pengadilan Niaga Surabaya, Pemohon PKPU I tidak dapat membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, meskipun Pemohon PKPU I telah diperingatkan melalui **Surat Teguran Pembayaran Utang tertanggal 12 Januari 2026:**

11. Bahwa *selain itu*, Pemohon PKPU I juga mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, yaitu: Sdr. EDDY HARIJANTO, perseorangan warga negara Indonesia, beralamat tinggal di Jalan Panglima Sudirman No.76, Kabupaten Bangkalan.
12. Bahwa utang tersebut timbul berdasarkan Surat Kesepakatan Utang tertanggal 03 September 2025 dimana berdasarkan point 1 Surat Kesepakatan Utang, utang Pemohon PKPU I sebesar **Rp. 103.500.000,- (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah)** merupakan utang atas pembelian barang-barang (berupa: rokok, obat-obatan, sembako, dll) yang belum diselesaikan sejak tahun 2022 s.d tahun 2023;
13. Bahwa berdasarkan point 2 Surat Kesepakatan Utang tersebut, **jatuh tempo pembayaran sejak tanggal 31 Januari 2026.** Namun hingga permohonan PKPU ini didaftarkan ke Pengadilan Niaga Surabaya, Pemohon PKPU I tidak dapat membayar utangnya, meskipun utang tersebut jelas telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
14. Bahwa Pemohon PKPU I telah diperingatkan melalui **surat teguran tertanggal 12 Februari 2026,** yang pada pokoknya meminta agar Pemohon PKPU I segera memenuhi kewajibannya. Dimana dalam surat teguran tersebut, Pemohon PKPU II juga telah diingatkan mengenai kewajibannya untuk memenuhi pembayaran kewajiban Pemohon PKPU I, mengingat Pemohon PKPU II telah memberikan jaminan pribadi atas kewajiban Pemohon PKPU I. Namun, sampai dengan diajukannya Permohonan PKPU ini, baik Pemohon PKPU I maupun Pemohon PKPU II tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut karena mengalami kesulitan kondisi keuangan;
15. Bahwa Pemohon PKPU I, ternyata memiliki utang kepada perbankan selaku Kreditur Separatis yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih,

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN. Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : **PT. Bank Ina Perdana, Tbk**, yang berkedudukan di Jakarta Selatan beralamat di Ariobimo Sentral, Jalan H.R. Rasuna Said blok X-2 Kav. 5 Jakarta Selatan 12950;

16. Bahwa utang Pemohon PKPU I kepada PT. Bank Ina Perdana, Tbk timbul berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 57 tanggal 24 Februari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Julia Seloadji, S.H., di Kota Surabaya berikut perubahan-perubahan yang terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 030/BIP-KTJ/PRK-DL/P/IV/25 tanggal 11 April 2025. Dimana Pemohon PKPU I telah memperoleh fasilitas kredit sebesar **Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar rupiah)** dalam bentuk :
 - a. Fasilitas Bank Garansi (BG) sebesar 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
 - b. Fasilitas Kredit Modal Kerja Angsuran sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
 - c. Fasilitas Demand Loan sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah);
 - d. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah);
18. Bahwa utang Pemohon PKPU I sebagaimana diatas, telah ditang-gung/dijamin secara Pribadi (*Personal Guarantee*) oleh Pemohon PKPU II dengan harta kekayaannya sebagaimana telah dibebani Hak Tanggungan kepada PT. Bank Ina Perdana dengan Personal Guarante e a.n. Harsono Setio Kusumo i.c. Pemohon PKPU II dengan nilai jaminan kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar rupiah) sebagaimana tercatat dalam **Daftar Harta Kekayaan Sementara PT. Dua Putra Matahari dan Harsono Setio Kusumo** yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II tertanggal 3 Agustus 2026;
19. Bahwa hingga Permohonan PKPU ini didaftarkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, utang Pemohon PKPU I telah **me-nungguak selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan**. Pemohon PKPU I

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN. Niaga Sby



telah diperingatkan oleh PT. Bank Ina Perdana melalui **Surat Somasi Pertama dan Terakhir tertanggal 28 Januari 2026** yang pokoknya menyatakan Pemohon PKPU I secara konsisten dan terus menerus mengalami tunggakan dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok, bunga, serta denda sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit. Namun, mengingat kondisi keuangan sulit sehingga Pemohon PKPU I sudah tidak dapat melanjutkan membayar;

20. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, jelas dan sederhana Pemohon PKPU I mempunyai utang lebih dari 1 (satu) Kreditur yaitu: Sdr. ELLEN YULIA SUTANTO, Sdr. EDDY HARIJANTO dan PT. BANK INA PERDANA, Tbk. dimana terhadap utang-utangnya, Pemohon PKPU I tidak dapat melanjutkan pembayarannya, sehingga syarat Permohonan PKPU sebagaimana Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terpenuhi, karenanya cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pemutus mengabulkan Permohonan PKPU dari Pemohon PKPU I;

**III. PEMOHON PKPU II SELAKU PENJAMIN PRIBADI (PERSONAL GUARANTEE)
MEMPUNYAI KEWAJIBAN YANG TELAH JATUH TEMPO DAN TAGIH;**

21. Bahwa Pasal 1 angka (6) Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyebutkan :
- Utang adalah kewajiban** yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun **yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen**, yang timbul karena

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN. Niaga Sby



perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur.

22. Bahwa Pemohon PKPU II telah mengikatkan dirinya sebagai Penjamin Pribadi (Personal Guarantee) atas kewajiban utang Pemohon PKPU I kepada Para Kreditor, yaitu **Sdr. ELLEN YULIA SUTANTO sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** berdasarkan Perjanjian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) tanggal 11 Juni 2025 dan **Sdr. EDDY HARIJANTO sebesar Rp. 103.500.000,- (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah)** berdasarkan Perjanjian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) tanggal 03 September 2025;
23. Bahwa mengacu Pasal 1820 KUH Perdata, oleh karena Pemohon PKPU I selaku Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditor yaitu: Sdr. ELLEN YULIA SUTANTO dan Sdr. EDDY HARIJANTO, dimana utang- utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan tidak dibayar, maka terjadinya keadaan wanprestasi Pemohon PKPU I telah menimbulkan kewajiban hukum Pemohon PKPU II selaku Penjamin Pribadi yang dapat ditagih, berdasarkan masing-masing Perjanjian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) tanggal 11 Juni 2025 dan Perjanjian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) tanggal 03 September 2025;

Pasal 1820 KUH Perdata :

Penanggungan ialah suatu persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditor, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.

24. Bahwa Pengikatan Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) sebagaimana tersebut di atas telah dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon PKPU II secara sadar, sukarela dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dimana Pemohon PKPU II telah mengikatkan dirinya kepada Kreditor Sdr. ELLEN YULIA SUTANTO dan Sdr. EDDY HARIJANTO untuk menjamin pelunasan kewajiban Pemohon PKPU I, apa-

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN. Niaga Sby



bila Pemohon PKPU I lalai dalam memenuhi kewajibannya dengan cara melepaskan hak istimewa berdasarkan Pasal 1832 KUHPerdara, yakni hak untuk meminta supaya harta debitur disita dan dijual terlebih dahulu menurut Pasal 1832 KUH Perdata serta mengakui dan menyetujui apabila Debitur i.c. Pemohon PKPU I gagal membayar kewajiban/ utangnya dikemudian hari, maka Pemohon PKPU I secara langsung turut menanggung utang tersebut dengan harta benda yang dimilikinya tanpa syarat apapun, sampai seluruh kewajiban Pemohon PKPU I selesai dan lunas;

25. Bahwa oleh karena Pemohon PKPU I telah nyata-nyata lalai memenuhi kewajiban pembayaran kepada krediturnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka keadaan lalai tersebut telah menimbulkan kewajiban Pemohon PKPU II berdasarkan Perjanjian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) tersebut untuk memenuhi pelunasan kewajiban Pemohon PKPU I kepada Para Kreditur. Dimana Pemohon PKPU II juga menerima Surat Teguran antara lain :

- a. Surat Teguran dari Sdr. ELLEN YULIA SUTANTO tanggal 12 Januari 2026 yang pada pokoknya meminta agar Pemohon PKPU II untuk segera menyelesaikan kewajiban Termohon PKPU I sampai dengan batas waktu tanggal 12 Februari 2026;
- b. Surat Teguran dari Sdr. EDDY HARIJANTO tanggal 12 Februari 2026, yang pada pokoknya meminta agar Pemohon PKPU II untuk segera menyelesaikan kewajiban Termohon PKPU I sampai dengan batas waktu tanggal 31 Maret 2026;

Namun sampai dengan diajukan permohonan PKPU ini Pemohon PKPU II tidak dapat menyelesaikan kewajibannya;

26. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas Pemohon PKPU II mempunyai kewajiban pembayaran kepada Kreditur Sdr. ELLEN YULIA SUTANTO dan Sdr. EDDY HARIJANTO yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, sehingga Pemohon PKPU II mempunyai kepentingan dan hubungan hukum secara langsung dengan Para Kreditur



berdasarkan Perjanjian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) tersebut;

27. Bahwa oleh karena Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II sama-sama mempunyai kewajiban yang berkaitan langsung dengan tagihan Para Kreditur: Sdr. ELLEN YULIA SUTANTO dan Sdr. EDDY HARIJANTO, serta Pemohon PKPU I telah lalai dan Pemohon PKPU II telah terikat untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Jaminan Pribadi tersebut, maka pengajuan Permohonan PKPU terhadap Pemohon PKPU I bersama-sama dengan Pemohon PKPU II mempunyai dasar hubungan hukum yang jelas karenanya beralasan hukum untuk diterima;
28. Bahwa *selain itu*, Pemohon PKPU II juga mempunyai tagihan kepada PT. Bank CIMB Niaga, Tbk yaitu berupa tagihan Kartu Kredit sebesar **Rp. 103,600,926,- (seratus tiga juta enam ratus ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah)** tagihan mana telah jatuh tempo tertanggal 05 Agustus 2026;
29. Bahwa atas tunggakan tersebut, Pemohon PKPU II telah diberitahukan oleh PT. Bank CIMB Niaga, Tbk melalui tagihan kartu kredit Combine Statement Portfolio tertanggal 31 Juli 2026, namun hingga permohonan PKPU ini diajukan Pemohon PKPU II tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
30. **Bahwa oleh karena kewajiban pembayaran Pemohon PKPU II berdasarkan Perjanjian Jaminan Pribadi telah timbul dan dapat ditagih, sedangkan Pemohon PKPU II tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi seluruh kewajiban tersebut secara sekaligus dan/ atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, termasuk juga tagihan Kartu Kredit Bank CIMB Niaga, maka karenanya Pemohon PKPU II telah memenuhi keadaan sebagaimana Pasal 222 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;**

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN. Niaga Sby



31. Dengan demikian, Pemohon PKPU II dapat membuktikan mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor, yaitu Sdr. ELLEN YULIA SUTANTO dan Sdr. EDDY HARIJANTO yang masing-masing mempunyai tagihan terhadap Pemohon PKPU II berdasarkan Perjanjian Penjamin Pribadi tanggal 11 Juni 2025 dan Perjanjian Penjamin Pribadi tanggal 03 September 2025 serta tagihan atas Kartu Kredit Bank CIMB Niaga yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta tidak dapat membayar, sehingga unsur kreditor sebagaimana Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 37 tahun 2004, juga telah terpenuhi;

Pasal 222 ayat (1) UU 37 tahun 2004 :

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.

Pasal 222 ayat (2) UU 37 tahun 2004 :

Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.

IV. PARA PEMOHON PKPU TIDAK DAPAT MELANJUTKAN PEMBAYARAN UTANGNYA YANG SUDAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH;

32. Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Pemohon PKPU I untuk periode tahun 2025 dan tahun 2026, Pemohon PKPU I telah nyata mengalami kerugian dan kesulitan keuangan yang mengakibatkan Pemohon PKPU I tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya kepada Para Kreditor yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dimana kondisi ketidakmampuan Pemohon PKPU I tersebut tercermin dari adanya kewajiban pembayaran kepada Para Kreditor yang telah jatuh

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN. Niaga Sby



- waktu dan dapat ditagih namun sampai dengan diajukannya Permohonan PKPU ini belum dapat dipenuhi oleh Pemohon PKPU I;
33. Bahwa kondisi tersebut juga telah mengakibatkan timbulnya kewajiban pembayaran Pemohon PKPU II selaku Penjamin Pribadi berdasarkan Perjanjian Jaminan Pribadi, dimana Pemohon PKPU II telah mengikatkan diri kepada Para Kreditur untuk menjamin kewajiban pembayaran Pemohon PKPU I apabila Pemohon PKPU I lalai memenuhi kewajibannya. Hal tersebut semakin ditegaskan oleh Pemohon PKPU II melalui Surat Pernyataan tertanggal 3 Agustus 2026, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon PKPU II mempunyai kewajiban kepada Para Kreditur dan memperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran kewajiban yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
 34. Dengan demikian, terdapat fakta dan keadaan yang menunjukkan secara nyata bahwa baik Pemohon PKPU I maupun Pemohon PKPU II masing-masing mempunyai kewajiban pembayaran yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta berada dalam keadaan tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran kewajiban tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 222 ayat (2) UU Nomor 37 tahun 2004, Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II dapat memohon untuk diberikan status PKPU dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Para Kreditornya;
 35. Bahwa Para Pemohon PKPU telah mengajukan Permohonan PKPU a quo secara sukarela atas prakarsa sendiri kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo, permohonan mana telah ditandatangani oleh Para Pemohon PKPU bersama-sama dengan Kuasa Hukumnya, sehingga telah memenuhi Pasal 224 ayat (1) UU Nomor 37 tahun 2004;
 36. Bahwa Permohonan PKPU a quo telah dilengkapi dengan daftar utang yang memuat sifat dan jumlah piutang serta kewajiban/ utang Para Pemohon PKPU kepada Para Kreditur, beserta surat bukti secukupnya yang menjadi dasar dan bukti atas hubungan hukum, kewajiban pem-

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN. Niaga Sby



bayaran, serta utang Para Pemohon PKPU, oleh karenanya Permohonan PKPU a quo telah memenuhi syarat Pasal 224 ayat (2) UU Nomor 37 tahun 2004;

V. PERMOHON PKPU A QUO TELAH BERDASARKAN HUKUM UNTUK DI KABULKAN;

37. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2), yaitu masing-masing mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor dan tidak akan dapat melanjutkan membayar kewajiban/utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, serta bermaksud mengajukan rencana perdamaian kepada Para Kreditornya dalam proses PKPU;
38. Bahwa oleh karena Permohonan PKPU a quo diajukan oleh Para Pemohon PKPU secara sukarela selaku Debitur, maka berdasarkan Pasal 225 ayat (2), Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) wajib mengabulkan PKPU Sementara serta menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama-sama dengan Debitur mengurus harta Debitur;
39. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, serta untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II untuk melakukan restrukturisasi dan penyelesaian kewajiban kepada Para Kreditor melalui Rencana Perdamaian, maka Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN. Niaga Sby



mengadili perkara a quo untuk mengabulkan Permohonan PKPU a quo dan menetapkan: **Pemohon PKPU I / PT. DUA PUTRA MATAHARI dan Pemohon PKPU II / HARSONO SETIO KUSOMO** berada dalam keadaan PKPU Sementara untuk jangka waktu **45 (empat puluh lima) hari**, terhitung sejak tanggal putusan PKPU Sementara diucapkan;

VI. PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS;

40. Bahwa Permohonan PKPU a quo diajukan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karenanya Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, berkenan menunjuk Hakim Pengawas pada Pengadilan Negeri Surabaya serta Menunjuk dan Mengangkat Pengurus sebagai berikut :

- 1) **CAKRA PERMATA OCTAVIANUS, S.H., M.H.**, adalah Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, dengan Tanda Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-222 AH.04.06-2024 tertanggal 06 Desember 2024. Beralamat kantor di Jl. Raya Karah Agung 1D, Ruko blok B1, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan Kota Surabaya;
- 2) **DIO ALIEFS TAUFAN, S.H., M.H.**, adalah Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Surat Bukti Pendaftaran Nomor AHU-128.AH.04.05-2023, tanggal 21 November 2023; Beralamat kantor di Jl. Raya Karah Agung 1D, Ruko blok B1, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan Kota Surabaya;

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN. Niaga Sby



3) PIUS PATI MOLAN, S.H., M.H., adalah Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Surat Bukti Pendaftaran Nomor AHU-202.AH.04.06-2023, tanggal 20 November 2023, Beralamat kantor di Jl. Raya Karah Agung 1D, Ruko blok B1, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan Kota Surabaya;
Secara bersama-sama sebagai **TIM PENGURUS PT. DUA PUTRA MATAHARI dan HARSONO SETIO KUSOMO (DALAM PKPU);**

41. Bahwa sehubungan dengan usulan Pengangkatan dan Penunjukkan Pengurus tersebut, Sdr. Cakra Permata Octavianus, S.H., M.H., Sdr. Dio Aliefs Taufan, S.H., M.H., dan Sdr. Pius Pati Molan, S.H., M.H., selaku Tim Pengurus dalam proses PKPU, telah membuat Surat Pernyataan isinya menyatakan bersedia untuk diangkat selaku Pengurus dalam PKPU, menyatakan tidak mempunyai benturan kepentingan (Conflict of Interest), dengan Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II, tidak sedang menangani perkara PKPU dan/ atau perkara kepailitan 3 (tiga) atau lebih perkara, tidak pernah/sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus dimana bernaung serta bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang dibuat tidak benar;
42. Bahwa selain surat pernyataan kesediaan tersebut, penunjukan Sdr. Cakra Permata Octavianus, S.H., M.H., Sdr. Dio Aliefs Taufan, S.H., M.H., dan Sdr. Pius Pati Molan, S.H., M.H., selaku Tim Pengurus dalam proses PKPU telah memperoleh persetujuan dari 2 (dua) Kreditur yaitu bernama : Sdr. Ellen Yulia Sutanto (Go Tjie Djoe) dan Sdr. Eddy Harijanto melalui Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Nominasi Pengurus oleh Debitur masing-masing tertanggal 18 Agustus 2026;

VII. PERMOHONAN PUTUSAN (PETITUM);

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN. Niaga Sby



43. Berdasarkan uraian diatas, kiranya cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuh putusan dengan amar sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon PKPU I: **PT. DUA PUTRA MATAHARI**, dan Pemohon PKPU II: **HARSONO SETIO KUSUMO** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap **PT. DUA PUTRA MATAHARI dan HARSONO SETIO KUSUMO** untuk jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;
4. Menunjuk dan mengangkat :
 - 1) **CAKRA PERMATA OCTAVIANUS, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, dengan Tanda Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-222 AH.04.06-2024 tertanggal 06 Desember 2024. Beralamat kantor di Jl. Raya Karah Agung 1D, Ruko blok B1, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya;
 - 2) **DIO ALIEFS TAUFAN, S.H., M.H.**, adalah Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Surat Bukti Pendaftaran Nomor AHU-128.AH.04.05-2023, tanggal 21 November 2023; Beralamat kantor di Jl. Raya Karah Agung 1D, Ruko blok B1, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya;

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN. Niaga Sby



3) **PIUS PATI MOLAN, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Surat Bukti Pendaftaran Nomor AHU-202.AH.04.06-2023, tanggal 20 November 2023, Beralamat kantor di Jl. Raya Karah Agung 1D, Ruko blok B1, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya;
Secara bersama-sama sebagai **TIM PENGURUS PT. DUA PUTRA MATAHARI dan HARSONO SETIOKUSOMO (DALAM PKPU)**;

5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Para Debitur dan Para Kreditur yang dikenal dalam surat tercatat atau melalui Kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan selambat-lambatnya pada hari ke 45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan PKPU diucapkan;
6. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah PKPU berakhir;
7. Menetapkan segala biaya Permohonan PKPU ini ditetapkan setelah PKPU berakhir;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan Kuasanya;

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Dua Putra Matahari Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Lelly Mantiri, S.H., Notaris di Bangkalan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. Dua Putra Matahari dengan Nomor 02 dihadapan Ronald Aprianto Sugianto, S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Gresik yang telah memperoleh pengesahan dari Kemenkumham Nomor AHU-AH.01.09 0323566 tertanggal 11 Agustus 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Dua Putra Matahari Nomor 11 tanggal 31 Juli 2026 yang dibuat dihadapan Notaris AGUSTINA AMALIA, S.H., Notaris di Kota Surabaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Daftar Piutang Sementara PT. Dua Putra Matahari, tanggal 21 Agustus 2026, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Perjanjian Utang Piutang dengan Sdr. ELLEN YULIA SUTANTO, tanggal 11 Juni 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-5a;
6. Fotocopy Rekening Giro BCA, selanjutnya diberi tanda bukti P-5b;
7. Fotocopy Surat Teguran Pembayaran Utang dari Sdr. ELLEN YULIA SUTANTO, tanggal 12 Januari 2026, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
8. Fotocopy Surat Kesepakatan Utang dengan Sdr. EDDY HARIJANTO, tanggal 3 September 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
9. Fotocopy Surat Teguran dari Sdr. EDDY HARIJANTO, tanggal 12 Februari 2026, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
10. Fotocopy Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 007/BIP-KTJ/PRK-DL/P/II/24, tertanggal 16 Februari 2024 antara Pemohon PKPU I dengan PT. Bank Ina Perdana, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
11. Fotocopy Addendum Perjanjian Kredit Nomor 030/BIP-KTJ/PRK-DL/P/IV/25, tanggal 11 April 2025 antara Pemohon PKPU I dengan PT. Bank Ina Perdana, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
12. Fotocopy Surat Somasi Pertama dan Terakhir dari PT. Bank Ina Perdana, tanggal 28 Januari 2026, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
13. Fotocopy Daftar Harta Kekayaan Sementara PT. Dua Putra Matahari dan Harsono Setio Kusumo, tanggal 3 Agustus 2026, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN. Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Laporan Keuangan PT. Dua Putra Matahari Periode Tahun 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-13a;
15. Fotocopy Laporan Keuangan PT. Dua Putra Matahari Periode Tahun 2026, selanjutnya diberi tanda bukti P-13b;
16. Fotocopy Surat Tagihan Pajak Penghasilan nomor: 00116/106/22/636/25, tahun pajak 2022, tanggal penerbitan 13 Oktober 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-14a;
17. Fotocopy Surat Tagihan Pajak Penghasilan nomor: 00140/106/22/636/25, tahun pajak 2022, tanggal penerbitan 11 November 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-14b;
18. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578261503620001 atas nama Harsono Setio Kusumo selaku Pemohon PKPU II, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
19. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3526016808620001 atas nama Ninik Ernitawati selaku Istri sah dari Pemohon PKPU II, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
20. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9/WNI/1981 tanggal 12 Oktober 1981 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
21. Fotocopy Surat Pernyataan Harsono Setio Kusumo, tanggal 3 Agustus 2026, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
22. Fotocopy Perjanjian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) tanggal 11 Juni 2025 antara Pemohon PKPU II dengan Sdr. ELLEN YULIA SUTANTO dengan kewajiban yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
23. Fotocopy Surat Teguran dari Sdr. ELLEN YULIA SUTANTO tanggal 12 Januari 2026, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
24. Fotocopy Perjanjian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) tanggal 03 September 2025 antara Pemohon PKPU II dengan Sdr. EDDY HARIJANTO dengan kewajiban sebesar Rp. 103.500.000,- (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-21;

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN. Niaga Sby



25. Fotocopy Surat Teguran dari Sdr. EDDY HARIJANTO tanggal 12 Februari 2026, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
26. Fotocopy Tagihan Kartu Kredit Combine Statement Portfolio dari PT. Bank CIMB Niaga tanggal 31 Juli 2026, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
27. Fotocopy Daftar Piutang Sementara Harsono Setio Kusumo, tanggal 21 Agustus 2026, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
28. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Nominasi Pengurus dari Kreditor Sdr. ELLEN YULIA SUTANTO tanggal 18 Agustus 2026, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;
29. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Nominasi Pengurus dari Kreditor Sdr. EDDY HARIJANTO tanggal 18 Agustus 2026, selanjutnya diberi tanda bukti P-26;
30. Fotocopy Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, dengan Tanda Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-222 AH.04.06-2024 tertanggal 06 Desember 2024 atas nama Sdr. **CAKRA PERMATA OCTAVIANUS, S.H., M.H.**, selanjutnya diberi tanda bukti P-27;
31. Fotocopy Surat Pernyataan Kesiediaan tanggal 27 Agustus 2026 atas nama Sdr. **CAKRA PERMATA OCTAVIANUS, S.H., M.H.**, yang pada pokoknya menyatakan, bersedia untuk diangkat selaku Pengurus dalam PKPU, menyatakan tidak mempunyai benturan kepentingan (Conflict of Interest), dengan Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II, tidak sedang menangani perkara PKPU dan/ atau perkara kepailitan 3 (tiga) atau lebih perkara, tidak pernah/sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus dimana bernaung serta bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang dibuat tidak benar, selanjutnya diberi tanda bukti P-28;
32. Fotocopy Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I,

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN. Niaga Sby



dengan Tanda Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-128.AH.04.05-2023, tanggal 21 November 2023 atas nama Sdr. **DIO ALIEFS TAUFAN, S.H., M.H.**, selanjutnya diberi tanda bukti P-29;

33. Fotocopy Surat Pernyataan Kesediaan tanggal 27 Agustus 2026 atas nama Sdr. **DIO ALIEFS TAUFAN, S.H., M.H.**, yang pada pokoknya menyatakan, bersedia untuk diangkat selaku Pengurus dalam PKPU, menyatakan tidak mempunyai benturan kepentingan (Conflict of Interest), dengan Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II, tidak sedang menangani perkara PKPU dan/ atau perkara kepailitan 3 (tiga) atau lebih perkara, tidak pernah/sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus dimana bernaung serta bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang dibuat tidak benar, selanjutnya diberi tanda bukti P-30;
34. Fotocopy Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, dengan Tanda Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-202.AH.04.06-2023, tanggal 20 November 2023 atas nama Sdr. **PIUS PATI MOLAN, S.H., M.H.**, selanjutnya diberi tanda bukti P-31;
35. Fotocopy Surat Pernyataan Kesediaan tanggal 27 Agustus 2026 atas nama Sdr. **PIUS PATI MOLAN, S.H., M.H.**, yang pada pokoknya menyatakan, bersedia untuk diangkat selaku Pengurus dalam PKPU, menyatakan tidak mempunyai benturan kepentingan (Conflict of Interest), dengan Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II, tidak sedang menangani perkara PKPU dan/ atau perkara kepailitan 3 (tiga) atau lebih perkara, tidak pernah/sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus dimana bernaung serta bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang dibuat tidak benar, selanjutnya diberi tanda bukti P-32;

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN. Niaga Sby



surat-surat bukti tersebut berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, kecuali surat bukti P-5b, P-9, P-10, P-14a, dan P-14b TIDAK ADA ASLINYA;

Menimbang bahwa meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, namun Para Pemohon PKPU menyatakan tidak akan mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon PKPU adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Para Pemohon PKPU pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon PKPU I / PT. DUA PUTRA MATAHARI adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yang bergerak dibidang Perdagangan dan Jasa, sedangkan Pemohon PKPU II / HARSONO SETIO KUSUMO merupakan perseorangan warga negara Indonesia sekaligus sebagai Direktur Utama PT. DUA PUTRA MATAHARI, yang dalam hal mengajukan pinjaman/utang telah mengikatkan diri sebagai Penjamin **(Personal Guarantee)** untuk menjamin kewajiban utang Pemohon PKPU I terhadap beberapa krediturnya; Pemohon PKPU I telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengajukan Permohonan PKPU atas prakarsanya sendiri secara sukarela sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Nomor 11 tanggal 31 Juli 2026 yang dibuat dihadapan Notaris Agustina Amalia, S.H., di Kota Surabaya dan Pemohon PKPU II dalam mengajukan Permohonan PKPU a quo juga telah memperoleh persetujuan dari istri yang sah yaitu NINIK ERNITAWATI warga

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN. Niaga Sby



negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3526016808620001 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9/WNI/1981 tanggal 12 October 1981 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan. Bahwa Pemohon PKPU I mempunyai utang yang harus dibayarkan kepada Para Krediturnya, dimana berdasarkan Daftar Piutang Sementara PT. Dua Putra Matahari tertanggal 21 Agustus 2026 jumlah utang Pemohon PKPU I seluruhnya sebesar **Rp. 76.313.416.732,- (tujuh puluh enam milyar tiga ratus tiga belas juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah)** dimana utang-utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dan Pemohon PKPU II juga mempunyai utang yang harus dibayarkan kepada Para Krediturnya, dimana berdasarkan Daftar Piutang Sementara HARSONO SETIO KUSUMO/Pemohon PKPU II tertanggal 21 Agustus 2026 jumlah utang Pemohon PKPU II seluruhnya sebesar **Rp. 15.435.000.000,- (lima belas milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah)** dimana seluruh utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-32, tanpa mengajukan bukti saksi maupun ahli;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan PKPU ini diajukan secara sukarela (*volunteer*) oleh debitor badan hukum PT. Dua Putra Matahari selaku Pemohon I dan Harsono Setiokusumo perorangan selaku Pemohon II, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kedudukan hukum Para Pemohon PKPU;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyebutkan:

- (1) *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.*
- (2) *Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu*

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN. Niaga Sby



dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.

Menimbang bahwa Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa PKPU diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor, sedangkan Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon PKPU untuk mengajukan rencana perdamaian;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 224 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mewajibkan permohonan PKPU yang diajukan oleh Debitor disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya, sehingga permohonan PKPU pada hakikatnya harus menunjukkan secara terang siapa Debitor yang memohon, utang apa yang menjadi kewajibannya, siapa Kreditornya, serta harta kekayaan siapa yang menjadi objek pengurusan dalam proses PKPU;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut selaras dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada halaman 31 sampai dengan halaman 36, yang secara sistematis membedakan tata cara dan persyaratan permohonan PKPU oleh debitor berdasarkan subjek hukum Debitor, yaitu permohonan oleh Debitor perorangan, permohonan oleh Debitor badan hukum yang meliputi Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, permohonan oleh Debitor persekutuan perdata, serta permohonan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk kepentingan Debitor tertentu;

Menimbang bahwa terhadap Debitor perorangan dipersyaratkan antara lain identitas diri, dokumen perkawinan, persetujuan suami atau istri

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN. Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan tertentu, serta daftar utang Debitor, sedangkan terhadap Debitor Perseroan Terbatas dipersyaratkan antara lain kewenangan Direksi sesuai Anggaran Dasar dan keputusan RUPS untuk mengajukan PKPU;

Menimbang bahwa pengaturan yang berbeda tersebut bukan sekadar perbedaan administratif, melainkan mencerminkan bahwa setiap kategori Debitor mempunyai subjek hukum, kapasitas bertindak, harta kekayaan, serta mekanisme pertanggungjawaban yang berbeda, oleh karena itu, seorang Direksi yang merupakan orang perseorangan tidak dengan sendirinya menjadi satu dan sama dengan Perseroan yang diwakilinya, demikian pula statusnya sebagai penjamin pribadi (**personal guarantor**) tidak dengan sendirinya mengubah dirinya menjadi Perseroan atau menjadikan harta kekayaan Perseroan dan harta kekayaan pribadinya sebagai satu kesatuan dalam proses PKPU;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon PKPU I secara tegas mendalilkan sebagai PT. Dua Putra Matahari, yaitu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, sedangkan Pemohon PKPU II didalilkan sebagai orang perseorangan yang sekaligus menjabat Direktur Pemohon PKPU I dan bertindak sebagai *personal guarantor* atas utang Pemohon PKPU I, dengan demikian, sejak awal Para Pemohon merupakan dua subjek hukum yang berbeda, yaitu badan hukum Perseroan Terbatas dan orang perseorangan, yang masing-masing mempunyai kedudukan, kekayaan, utang, dan hubungan hukum yang berbeda;

Menimbang bahwa kedudukan Pemohon PKPU II sebagai Direktur hanya memberikan kewenangan kepengurusan dan perwakilan terhadap Pemohon PKPU I sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar, sedangkan kedudukannya sebagai *personal guarantor* lahir dari perjanjian penanggungan yang merupakan hubungan hukum tersendiri antara penjamin dan Kreditor, oleh karenanya, kedua kedudukan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyamakan Pemohon PKPU II dengan Pemohon PKPU I sebagai satu Debitor dalam permohonan PKPU;

Menimbang bahwa terlebih lagi, dalil Pemohon PKPU II yang menyatakan bahwa dirinya merupakan Direktur sekaligus *personal guarantor*

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN. Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh utang yang dicantumkan dalam permohonan merupakan utang pribadi Pemohon PKPU II, sebaliknya, dari daftar utang yang diajukan sendiri oleh Para Pemohon terlihat adanya pencampuran antara utang yang dinyatakan sebagai utang perusahaan dan utang yang dinyatakan sebagai utang pribadi, tanpa penguraian yang tegas mengenai dasar hubungan hukum masing-masing utang, Kreditor masing-masing Debitor, serta bagian utang yang secara langsung menjadi kewajiban Pemohon PKPU II sebagai Debitor pribadi;

Menimbang bahwa keadaan tersebut menjadi semakin nyata karena sebagian harta yang dicantumkan dalam permohonan merupakan harta pribadi Pemohon PKPU II atau pihak lain yang dijadikan jaminan atas utang Pemohon PKPU I, sedangkan sebagian utang dinyatakan sebagai utang perusahaan dan sebagian lainnya sebagai utang pribadi; pencampuran demikian tidak dapat dibenarkan dalam suatu permohonan PKPU karena proses PKPU berkaitan langsung dengan pengurusan dan perlindungan terhadap harta kekayaan Debitor serta penyelesaian utang Debitor kepada para Kreditornya, sehingga harus terdapat koherensi antara subjek Debitor, harta Debitor, utang Debitor, dan Kreditor dengan Debitor;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menegaskan bahwa untuk permohonan PKPU oleh Debitor perorangan ditentukan persyaratan yang melekat pada pribadi Debitor, sedangkan untuk permohonan oleh Debitor badan hukum Perseroan Terbatas ditentukan persyaratan yang melekat pada badan hukum tersebut, termasuk keputusan RUPS dan kewenangan Direksi, demikian pula pedoman tersebut secara tersendiri mengatur permohonan oleh Debitor persekutuan perdata dan permohonan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk kepentingan Debitor tertentu, tanpa membentuk kategori permohonan PKPU yang menggabungkan Debitor badan hukum dengan Debitor perorangan dalam satu kapasitas sebagai "Para Pemohon";

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN. Niaga Sby



Menimbang bahwa oleh karena itu, persetujuan RUPS sebagaimana didalilkan Pemohon PKPU I hanya relevan untuk membuktikan kewenangan Pemohon PKPU I sebagai Perseroan Terbatas dalam mengajukan permohonan PKPU, sedangkan persetujuan istri Pemohon PKPU II hanya berkaitan dengan aspek harta perkawinan dalam kedudukannya sebagai orang perseorangan dan tidak dapat menggantikan atau menyempurnakan dasar kewenangan Pemohon PKPU II untuk mengajukan PKPU bersama-sama dengan Perseroan Terbatas, dengan demikian, kedua persetujuan tersebut tidak menghapus perbedaan subjek hukum antara Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II;

Menimbang bahwa sekalipun Pemohon PKPU II benar merupakan *personal guarantor* dan oleh karenanya dapat mempunyai kewajiban hukum tertentu kepada Kreditor berdasarkan perjanjian penanggungan, kedudukan sebagai penjamin harus terlebih dahulu dibuktikan mengenai sumber, cakupan, jatuh tempo, serta sifat kewajibannya, dan tidak serta-merta memberikan kapasitas untuk mencampurkan kewajiban penjamin dengan kewajiban Debitor utama dalam satu daftar utang dan satu permohonan PKPU, terlebih lagi, permohonan *a quo* tidak menguraikan secara terpisah dan memadai struktur utang Pemohon PKPU II sebagai Debitor pribadi yang berdiri sendiri;

Menimbang bahwa dalam hukum perseroan, Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum tersendiri, sehingga kekayaan dan kewajibannya pada prinsipnya terpisah dari kekayaan dan kewajiban pribadi Direksi, oleh karena itu, jika Pemohon PKPU II merupakan Direktur Pemohon PKPU I tidak menyebabkan setiap kewajiban Pemohon PKPU I secara otomatis menjadi kewajiban pribadi Pemohon PKPU II, dan sebaliknya, kewajiban pribadi Pemohon PKPU II tidak dapat secara otomatis dimasukkan sebagai kewajiban Pemohon PKPU I;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan *a quo* mengandung cacat formal mengenai kedudukan dan kapasitas hukum Pemohon PKPU II,

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN. Niaga Sby



karena Pemohon PKPU II sebagai orang perseorangan yang didalilkan bertindak sebagai Direktur sekaligus *personal guarantor* tidak dapat serta-merta digabungkan dengan Pemohon PKPU I sebagai Perseroan Terbatas dalam satu permohonan PKPU tanpa terlebih dahulu menunjukkan dasar hukum dan pemisahan yang jelas mengenai kedudukan masing-masing sebagai Debitor, sehingga keadaan tersebut menyebabkan permohonan *a quo* tidak memenuhi formalitas pengajuan PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 dan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta tidak sesuai dengan konstruksi dan klasifikasi permohonan Debitor dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang bahwa cacat tersebut merupakan cacat mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dan formalitas permohonan yang harus diperiksa terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya syarat materiil PKPU, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Pemohon tidak memenuhi syarat formal;

Menimbang bahwa oleh karena syarat formal permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tanpa perlu lagi memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dapat menjatuhkan putusan atas permohonan PKPU, sebagaimana ditegaskan dalam Lampiran halaman 268 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/KMA/SK/XII/2020 tentang Pedoman Format (*Template*) Putusan dan Penetapan Pengadilan, yang menyatakan bahwa “... dan apabila syarat formal tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan tanpa memeriksa pokok perkara dapat memberikan putusan tentang permohonan Para Pemohon tersebut ditolak atau tidak dapat diterima”;

Menimbang bahwa oleh karena persyaratan formal permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh Para Pemohon

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN. Niaga Sby



tidak terpenuhi, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dari Para Pemohon tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ditolak maka Para Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) dan (3), Pasal 224 ayat (1), Pasal 225 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Para Pemohon tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 3.365.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 07 September 2026, oleh kami Teguh Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., dan Muhammad Sukanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, S.E., S.H., M.M., M.Hum., Panitera Pengganti Pengadilan Ni-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

aga pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Sukanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Teguh Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dhany Eko Prasetyo, S.E., S.H., M.M., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

- PNBP.....	Rp 3.000.000,00
- Biaya Proses (ATK).....	Rp 335.000,00
- Biaya PNBP Panggilan.....	Rp 10.000,00
- Redaksi.....	Rp. 10.000,00
- <u>Materai.....</u>	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah.....	Rp 3.365.000,00

(tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN. Niaga Sby